חזרות

על הלכות פסח בביף

סימן תמ"ח

חמץ שעבר עליו הפסח

מבחן בשאלות פתוחות



☆

1. כיצד מיישבת הגמרא את משנתנו בחמץ שעבר עליו הפסח עם מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון (2 תירוצים)?

2. כמי נפסקה ההלכה בחמץ שעבר עליו הפסח?

3. חמץ של גוי שעבר עליו הפסח – האם מותר באכילה (2 שיטות, ומה ההלכה)?

4. מה דין חמץ הפקר וחמץ של שותפות גוי וישראל אחר הפסח?

5. השהה חמץ בשוגג או באונס – האם אסור אחר הפסח?

6. חמץ שחייב בביעור רק מדרבנן – האם אסור אחר הפסח (2 שיטות, ומה ההלכה)?

7. כיצד מיישב המג"א את הסתירה בר"ן בחמץ דרבנן (2 תירוצים)?

8 ביטל ובדק ומצא חמץ אחר הפסח – האם מותר (2 שיטות, ומה הכריע המ"ב)?

9 מה דין חמץ שתחת מפולת וחיטים שתחת האוצר אחר הפסח? מה ההבדל?

10 מה מקור היתר מכירת חמץ לנכרי? והאם מותר לומר לו "אקנה ממך אחר הפסח" (2 שיטות, ומה ההלכה)?

11 מדוע מתנה על מנת להחזיר אינה מועילה בחמץ (2 הסברים)? ומה הדין בדיעבד?

12 מכר את החמץ והשאירו בביתו – האם מועיל (4 שיטות, ומה כתב המ"ב)?

13 מדוע אסור לנעול את החמץ שנמכר ולהחזיק את המפתח (3 טעמים)?

14 ישראל אחר שקנה מהגוי את החמץ אחר הפסח – מה הדין, ומדוע?

15 מדוע אסור להאכיל חמץ לבהמת הפקר? והאם האיסור מדאורייתא?

16 האם מותר למסור בהמה לגוי בפסח? ומה דין החלב והשחיטה של בהמה שאכלה חמץ?

חזרות
על הלכות פסח בביף



סימן תמ"ח
חמץ שעבר עליו הפסח

תשובות

☆

1 כיצד מיישבת הגמרא את משנתנו בחמץ שעבר עליו הפסח עם מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון (2 תירוצים)?

משנה: של נכרי – מותר בהנאה; של ישראל – אסור בהנאה.
קושי: לר"י – לא חילק בין גוי לישראל; לר"ש – אין איסור כלל אחר הפסח, ואפילו של ישראל מותר!
רב אחא בר יעקב – כר' יהודה: מחלק בין של גוי לשל ישראל ("שלך אי אתה רואה") – של גוי מותר אפילו בפסח, וכ"ש אחריו באכילה והנאה.
רבא – כר' שמעון: מה"ת אין איסור, אבל רבנן **קנסו** את המשהה חמץ בפסח – לאוסרו באכילה והנאה. · משנה כח.; גמרא

2 כמי נפסקה ההלכה בחמץ שעבר עליו הפסח?

כל הפוסקים – **כרבא וכר' שמעון**: מה"ת אין איסור; חז"ל **קנסו בחמץ של ישראל** באכילה והנאה; **חמץ של גוי** – מותר באכילה והנאה (למעט בעל העיטור). · פוסקים

3 חמץ של גוי שעבר עליו הפסח – האם מותר באכילה (2 שיטות, ומה ההלכה)?

רי"ף ושאר הפוסקים: מותר גם באכילה; המשנה כתבה הנאה כדי להשמיע איסור בשל ישראל.
בעל העיטור (טור): מותר רק בהנאה, לא באכילה. (**ח"י:** אינו מעיקר הקנס אלא **סייג** – שגויים לא יביאו דורונות לישראל בפסח.)
שו"ע: לא הביא את בעל העיטור – **מותר אף באכילה.** · רי"ף; בעל העיטור; ח"י; שו"ע

4 מה דין חמץ הפקר וחמץ של שותפות גוי וישראל אחר הפסח?

הפקר (מ"ב ס"ק ב): מותר באכילה – לא נעשה איסור בשהייתו; כגון חמץ של גר שמת קודם הפסח.
שותפות (מ"ב ס"ק ג): חלקו אחר הפסח – חלק הגוי מותר בהנאה (בדרבנן **יש ברירה**), וחלק הישראל אסור; ואם היה בבית הגוי – אף באכילה. · מ"ב

5 השהה חמץ בשוגג או באונס – האם אסור אחר הפסח?

רמב"ם: אפילו הניחו **שוגג או אנוס** – אסור בהנאה.
מ"ב (ס"ק ט): אונס **שלא היה לו להעלות על דעתו כלל** – מותר. כגון (בית מאיר) מי שנתן דגן לטוחן נכרי, והטחינה התעכבה עד פסח, והנכרי אפה ונתן לו בסוף פסח. · רמב"ם; מ"ב

6 חמץ שחייב בביעור רק מדרבנן – האם אסור אחר הפסח (2 שיטות, ומה ההלכה)?

ירושלמי: ר"ל – מתיר; **ר' יוחנן – אוסר**, משום **הערמה** (יאמר "הפקרתיו" ולא הפקיר).
טור; שו"ע (ס"ה): אסור – "חמץ שנמצא בבית ישראל אחר הפסח – אסור, **אע"פ שביטלו**". · ירושלמי; טור; שו"ע

7 כיצד מיישב המג"א את הסתירה בר"ן בחמץ דרבנן (2 תירוצים)?

ר"ן: חמץ נוקשה – מותר אחר הפסח; **חמץ שהפקיד אצל נכרי שקיבל אחריות** (ביעורו דרבנן) – אסור!
מג"א א: שם החמץ עצמו חייב ביעור מדאורייתא, וחכמים קבעו שאין זה ביעור – כאילו עבר אדאורייתא (כביטל ולא ביער); נוקשה – עיקרו מדרבנן.
מג"א ב: אסרו בדרבנן רק היכן שיש לחשוש **להערמה** – שכל אדם יאמר שהנכרי קיבל אחריות. · ר"ן; מג"א

8 ביטל ובדק ומצא חמץ אחר הפסח – האם מותר (2 שיטות, ומה הכריע המ"ב)?

לא יכול למכור: כנה"ג – נראה להתיר להפקיר ולחזור ולזכות אחר פסח, אך לא העיז להורות. **מ"ב (ס"ק כה):** מקל במקום **הפסד מרובה** (בחמץ מועט – יבער).
ביטל ובדק ומצא: אוסרים – "לא חילקו" (פר"ח, נו"ב, חת"ס, גר"ז, מקו"ח); מקילים לפחות בהנאה – "מאי הוה ליה למיעבד" (ח"י, מטה יהודה).
מ"ב: להקל במקום הפסד מרובה. **ביה"ל:** וה"ה ביטל והיה אנוס על הבדיקה – להקל בהנאה בהפסד מרובה. · כנה"ג; מ"ב; ביה"ל

9 מה דין חמץ שתחת מפולת וחיטים שתחת האוצר אחר הפסח? מה ההבדל?

מפולת יותר מג"ט – כמבוער מה"ת: **מותר** באכילה (מ"ב תלג לט) – לא עבר כלום.
חיטים תחת האוצר (קודם ל' יום): **רמ"א – אסור** לאוכלן; **מ"ב (רשב"א):** חוששים להערמה – דעתו לפנות את האוצר, כמבטל ומכוון לחזור ולזכות.
ביה"ל: איסור ההנאה אחר פסח **נותן תוקף לביטולו**. · מ"ב; רמ"א; ביה"ל

10 מה מקור היתר מכירת חמץ לנכרי? והאם מותר לומר לו "אקנה ממך אחר הפסח" (2 שיטות, ומה ההלכה)?

תוספתא: ישראל ונכרי בספינה – מוכרו לנכרי או נותנו במתנה וחוזר ולוקח אחר הפסח, **ובלבד שיתנו במתנה גמורה** (למעט מתנה ע"מ להחזיר או תנאי).
"עד שאתה לוקח במנה – קח במאתיים, **שמא** אצטרך ואקח ממך".
טור: השמיט "שמא". **רמב"ם ושו"ע:** "שמא" – רק לרמוז.
מ"ב (ס"ק כג) בשם האחרונים: מותר אפילו **להבטיח. ביה"ל:** כשחוזר וקונה – יעשה קניין. · תוספתא; טור; שו"ע; מ"ב; ביה"ל

11 מדוע מתנה על מנת להחזיר אינה מועילה בחמץ (2 הסברים)? ומה הדין בדיעבד?

תה"ד והג"מ (מג"א): משום **חומרא דחמץ** – ואין ללמוד מכאן לשאר מקומות.
רדב"ז: כל עוד לא התקיים התנאי – נחשבת **כפיקדון**, ואין החזרה אחר פסח מבטלת את הלאו. (מג"א: בלשון "ותחזירהו לי" – גם לרדב"ז מותר.)
בדיעבד שהתקיים התנאי: מ"ב (כא) – מחלוקת; **שעה"צ** – מלשון השו"ע "לא מהני" משמע לאסור. · מג"א; רדב"ז; מ"ב; שעה"צ

12 מכר את החמץ והשאירו בביתו – האם מועיל (4 שיטות, ומה כתב המ"ב)?

שו"ע (תה"ד): ימכור לגוי "שמחזק לבית" – החמץ מחזק לבית הישראל.
ט"ז: אם ייחד לו מקום – מותר, כמו פיקדון של גוי.
מג"א: לכתחילה יוציאנו; אם א"א – ימכור לו גם את החדר.
ח"י: זה דין בקניין – שימשוך הגוי, ואח"כ יכול להחזיר לבית.
אחרונים (מ"ב): בחמצו של ישראל חושש שיבוא לאכלו – לא מועיל ייחוד; אך **אינו מעכב בדיעבד** (מ"ב ס"ק יב). · שו"ע; ט"ז; מג"א; ח"י; מ"ב

13 מדוע אסור לנעול את החמץ שנמכר ולהחזיק את המפתח (3 טעמים)?

ט"ז: אם נועל בפני הגוי – "הרי הוא **בבתיכם**".
ב"ח: דעתו לחזור ולקנות – כשוכר ומשכיר לתוס' (תלז), שהמפתח ביד השוכר והוא בודק.
ב"ח: הגוי רואה שהמפתח ביד ישראל – **לא סמכא דעתיה**, ואינה מכירה גמורה (מג"א: הערמה).
מ"ב: נעל אחר המכירה – המכירה מועילה, אבל אסור לעשות כך. · ט"ז; ב"ח; מג"א; מ"ב

14 ישראל אחר שקנה מהגוי את החמץ אחר הפסח – מה הדין, ומדוע?

מג"א בשם משאת בנימין: מחזירו לבעלים, והבעלים משלם לו כשוויו.
טעם – "**אדעתא דעכו"ם אפקריה, אדעתא דכו"ע לא אפקריה**".
מחצה"ש: א"כ אין זו מכירה גמורה! – יש כאן תנאי מכללא. **נוב"י (רעק"א):** כהפקר למי שנוכח מולו – מהני. **שעה"צ:** אינו מעיקר הדין אלא **תקנת גדולים**, כעני המהפך בחררה. · מג"א; מחצה"ש; נוב"י; שעה"צ

15 מדוע אסור להאכיל חמץ לבהמת הפקר? והאם האיסור מדאורייתא?

טור (ירושלמי): אסור; **ב"י (מהרי"ל):** גם בחמץ שאינו שלו.
טעם – **מ"ב (ס"ק כח):** "יש לו הנאה במה שממלא רצונו להשביע לבהמה".
שעה"צ (עה): נראה **מדאורייתא**, כלול באיסור הנאה (ופמ"ג הסתפק).
ח"י: אסור אף בחמץ שעבר עליו הפסח. · טור; ב"י; מ"ב; שעה"צ; ח"י

16 האם מותר למסור בהמה לגוי בפסח? ומה דין החלב והשחיטה של בהמה שאכלה חמץ?

ב"י (אגודה): אין למסור אם ידוע שמאכילה חמץ (הנאת ממון שמתפטמת); בספק – מותר. אין ברירה – ימכרנה לגוי לפסח, ולא יאמר במפורש שיאכילנה.
חלב (מ"ב): מחלוקת – פמ"ג מתיר אחר מעת לעת; ישועות יעקב – אם אוכלת גם מותר.
שחיטה (שע"ת): מותר; ואם יש חמץ בעין בקיבה – ישליכו להפקר. · ב"י; מ"ב; שע"ת